

2026-07-02 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Contrescarpe 82, 28195 Bremen

Anlage K6 - Antworten der Nexora Frontbank AG vom 18. Juni und 2. Juli 2026

1 Antwort vom 18. Juni 2026 - Wechsel der Darlehensgeberin

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. An Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung, Wien, 18. Juni 2026. Ihr Zeichen WT-24-118; Darlehen NF-WP-221014-01.

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, wir weisen Ihr Zahlungsbegehren vom 8. Juni 2026 zurück. Die von Ihnen angenommene Einziehung für Rechnung unserer Bank entspricht nach unserer Auffassung nicht der vereinbarten Abwicklung. Vellio Finance GmbH hat nicht lediglich die Aufgabe übernommen, unsere Forderungen einzuziehen. Neben der Übertragung der Forderungsrechte wurde mit ausdrücklicher Zustimmung der Weserfunken Präzisionsbau GmbH die gesamte künftige Darlehensgeberstellung übertragen. Maßgeblich ist die von allen drei Beteiligten unterzeichnete Übernahmevereinbarung.

Die ursprüngliche Auszahlung unserer Bank erfolgte am 14. Oktober 2022 um 10:11 Uhr. Der vereinbarte Wechsel trat am selben Tag um 12:30 Uhr in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sollte Vellio an unsere Stelle treten und die künftigen Rechte und Pflichten aus dem Darlehen übernehmen. Wir berufen uns deshalb nicht allein auf eine Abtretungsanzeige, sondern auf die ausdrückliche Entlassung und Ersetzung der bisherigen Darlehensgeberin. Die Abrechnung der Übernahme um 12:31 Uhr ist von den erst später fälligen Schuldnerzahlungen zu unterscheiden.

Das unveränderte Darlehenskennzeichen diene der eindeutigen Zuordnung der Unterlagen über den Wechsel hinweg. Es sollte keine fortbestehende Gläubigerstellung unserer Bank ausweisen. Ebenso wenig verstehen wir die Bezeichnung Servicing als Zusage einer bloßen Inkassotätigkeit. Bitte berücksichtigen Sie die tatsächlich vereinbarten Befugnisse und Verpflichtungen. Ihre gegenteilige rechtliche Würdigung teilen wir nicht; mit diesem Schreiben beanspruchen wir jedoch keine verbindliche Entscheidung über sämtliche von Ihnen angesprochenen Ansprüche.

2026-07-02 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

2 Antwort vom 18. Juni 2026 - Abrechnung und Unterlagen

Als Zahlungskonto war nach dem Wechsel das Konto der Vellio Finance GmbH mit der IBAN AT61 1904 3002 3457 3201 benannt. Unsere Bank hat Vellio weder eine Rückkaufpflicht für dieses Darlehen noch eine Garantie für den Ausfall der Schuldnerin eingeräumt. Eine Verpflichtung, die von Weserfunken vereinnahmten Raten als solche an Nexora weiterzuleiten, ergibt sich nach unserer Prüfung aus der Übernahmevereinbarung ebenfalls nicht. Bitte teilen Sie uns mit, auf welche abweichende Einzelabrede Sie Ihre Annahme stützen.

Die Übernahmegegenleistung ist von einer Rückzahlung der Schuldnerin zu unterscheiden. Eine Abrechnung zwischen den beiden Darlehensgeberinnen am Auszahlungstag belegt aus unserer Sicht nicht, dass die späteren Zahlungen der Schuldnerin wirtschaftlich unserer Bank zustanden. Zur Vermeidung von Missverständnissen werden wir die hierzu vorhandenen Belege anhand des Darlehenskennzeichens zusammenstellen. Einen bestimmten weiteren Geldbetrag erkennen wir damit weder als Forderung der Masse noch als Zahlung der Schuldnerin an.

Ihre Anfrage nach Plattformvergütungen und konzerninternen Vereinbarungen prüfen wir auf den Bezug zu diesem Kredit. Die bloße Zugehörigkeit beteiligter Gesellschaften zu einer Unternehmensgruppe ersetzt nach unserer Auffassung keine konkrete Zahlungszuordnung. Ebenso stellen interne Buchungsbezeichnungen keine Zusage dar, dass die Asterquay Holding SE für dieses Darlehen haftet. Bitte grenzen Sie die verlangten Unterlagen soweit möglich auf den behaupteten Rückfluss ein.

Eigenständig vor dem Wirksamkeitszeitpunkt begründete Verbindlichkeiten sind durch die Übernahmevereinbarung nicht erlassen worden. Ob solche Ansprüche bestehen, ist deshalb getrennt zu betrachten. Bitte benennen Sie die beanstandete Erklärung, ihren Adressaten und die daran anknüpfende Disposition. Bis dahin können wir eine eigene Pflichtverletzung nicht nachvollziehen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

2026-07-02 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

3 Antwort vom 2. Juli 2026 - Aufrechterhaltung der Zurückweisung

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. An Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn. Wien, 2. Juli 2026. Betreff: Ihr Schreiben vom 24. Juni 2026, WT-24-118.

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, wir halten unsere Zurückweisung aufrecht. Auch die hilfsweise Beschränkung auf 515.000 EUR beantwortet aus unserer Sicht nicht, weshalb gerade unsere Bank diese Zahlungen zurückgewähren soll. Wir stützen diese Position auf die vereinbarte Abtretung in Verbindung mit der befreienden Vertragsübernahme und der benannten Zahlungsempfängerin. Wir behaupten nicht, dass eine vertragsgemäße Tilgung schon wegen ihrer schuldbefreienden Wirkung jeder insolvenzrechtlichen Prüfung entzogen wäre.

Ihre Annahme eines Inkassoverhältnisses bestreiten wir. Eine Rückkaufpflicht oder Ausfallgarantie war nicht vereinbart. Die um 12:31 Uhr am 14. Oktober 2022 erfolgte Übernahmeabrechnung ist kein Nachweis eines späteren Eingangs der Endtilgung bei Nexora. Die bereits angeforderte Zusammenstellung der auf das Darlehen bezogenen Buchungsbelege werden wir hiervon getrennt behandeln. Die Prüfung Ihrer Unterlagenanforderung enthält kein Anerkenntnis einer umfassenden Auskunftspflicht über sämtliche Geschäfte innerhalb der Unternehmensgruppe.

Zum zusätzlich verlangten Schadensersatz von 68.000 EUR fehlen uns weiterhin die konkret beanstandete Erklärung und eine nachvollziehbare Verbindung zu den behaupteten Beschaffungsdispositionen. Wir verweisen insoweit nicht auf einen Erlass vorvertraglicher Ansprüche. Eine eigenständige Haftung unserer Bank bestreiten wir vielmehr nach dem bisher mitgeteilten Sachverhalt. Auch aus der vereinbarten Zinshöhe allein lässt sich nach unserer Auffassung kein Ersatzanspruch herleiten.

Eine Zahlung oder Vergleichszusage werden wir innerhalb Ihrer Frist bis zum 8. Juli 2026 nicht erklären. Für den Austausch konkret bezeichneter Unterlagen bleiben wir erreichbar. Bitte verstehen Sie diese Bereitschaft nicht als Zustimmung zu Ihrer rechtlichen oder tatsächlichen Zuordnung der Rückflüsse. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.